

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1289/2532

นายเพชร วิศพันธุ์

โจทก์

นายจันทร์ เต็มรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายจันทร์ เต็มรัตน์ ที่ 1 นายชื่น เต็ม

รัตน์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจากโจทก์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2530 บัดนี้ ได้ล่วงเลยระยะเวลาตามกฎหมายที่ทายาทของโจทก์จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์แล้ว ขอศาลฎีกาได้โปรดจำหน่ายคดีโจทก์ออกเสียจากสารบบความ

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจัดการแก้ไขเนื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 24 หน้า 24 เล่ม 1 ก. ตำบลทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัดสงขลา ในส่วนที่นำรังวัดลำที่ดินของโจทก์ภายในเส้นสีแดงตามแผนที่กลางให้ถูกต้องหากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสอง โดยให้โจทก์นำเอาคำพิพากษาไปจัดการแก้ไขด้วยตนเอง แต่โดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสอง และห้ามมิให้จำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ภายในเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาทกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 83)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา นายจรัสวิศพันธุ์ ทายาทของโจทก์ผู้
มรณะ ยื่นคำร้องลงวันที่ 14 ธันวาคม 2531 ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้
มรณะ(อันดับ 107)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 113) โดยศาลชั้นต้นได้นัดพร้อมสอบ
นายจรัสวิศพันธุ์และจำเลยทั้งสองแล้ว จึงให้ส่งคำร้องมาเพื่อศาลฎีกาพิจารณาสั่งต่อ
ไป (อันดับ 116)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ทายาทของโจทก์ผู้มรณะได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน
โจทก์แล้ว ตามคำร้องลงวันที่ 14 ธันวาคม 2531จึงให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ทายาทของโจทก์ผู้มรณะได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน
โจทก์แล้ว ตามคำร้องลงวันที่ 14 ธันวาคม 2531จึงให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น